



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.Sus-Anak / 2017 /PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : TERDAKWA ANAK
Tempat Lahir : Denpasar
Tanggal lahir / Umur : 1 Nopember 2000 / 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kota Denpasar.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;-----
3. Hakim sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;-
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;-----

Terdakwa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Dinas sosial Provinsi Bali ; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 34 /Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Nomor 34 /Pid.Sus.Anak/ 2017 / PN Dps tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari sidang;-----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan Saksi JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan SLAMET (DPO) pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kos-kosan Jalan Halmahera No.40/42 Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi TRI ANANDA FIRDAUS; 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver seri V5 ukuran 21 inci yang seluruhnya atau sebagian milik saksi saksi R.R. PANGESTUTI HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik ia anak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan anak dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira jam 03.00 Wita bertempat di di Kos-kosan Jalan Halmahera No.40/42 Denpasar, anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu); 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver seri V5 ukuran 21 inci;
- Bahwa anak mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu); 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver seri V5 ukuran 21 inci, dengan cara sehabis anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) menonton trektekan liar di Jalan Mahendradata Denpasar kemudian dalam perjalanan di Jalan Mahendradata saksi JORDI kencing dan anak TERDAKWA ANAK

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ada kos-kosan yang tidak dikunci kemudian saksi JORDI bersama anak TERDAKWA ANAK masuk kekos-kosan tersebut sementara SLAMET (DPO) menunggu disebelah motornya dipinggir jalan, sesampainya dikos saksi melihat anak TERDAKWA ANAK sudah memegang pintu jendela dan membukanya kemudian anak TERDAKWA ANAK mengatakan 'ambil HP dan Laptop' kemudian saksi JORDI mengambil HP dan Laptop dan diserahkan kepada anak Wahyu setelah itu saksi JORDI melihat ada dompet warna coklat didalam kamar saksi TRI ANANDA FIRDAUS tepatnya diatas meja dan setelah itu saksi JORDI masuk kedalam kamar mengambil dompet coklat dengan jendela yang masih dipegangi oleh anak Wahyu, kemudian saksi TRI ANANDA FIRDAUS terbangun dan meneriaki anak WAHYU dan saksi JORDI 'maling', dan selanjutnya anak WAHYU, saksi JORDI dan SLAMET kabur kearah timur kos-kosan saksi TRI ANANDA FIRDAUS.

- Bahwa pada saat itu juga Anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) membagi hasil curian berupa uang didalam dompet yang mana TERDAKWA ANAK mendapatkan rp.100.000,-, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI mendapatkan Rp.250.000,- dan SLAMET (DPO) Rp.50.000,-, kemudian pada tgl 25 april Slamet menjual laptop hasil curian kepada temannya sebesar Rp.1.000.000,- dimana hasil penjualan laptop dibagi hasilnya yaitu TERDAKWA ANAK sebesar Rp.200.000,-, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI sebesar Rp.200.000,-, SLAMET (DPO) sebesar Rp.300.000,- dan Paik sebesar Rp.300.000,-, selanjutnya tanggal 26 april 2017 saksi Jordi menjual hp hasil curian kepada temannya Didin yang beralamat di mahendradata sebesar Rp.1.200.000,- dimana uang hasil penjualan kami bagi lagi yaitu TERDAKWA ANAK dan Paik jumlahnya tidak diingat lagi, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI sebesar Rp.500.000,- dan SLAMET (DPO) sebesar Rp.150.000,- dan sisa uangnya dibelikan makanan.
- Bahwa anak WAHYU, saksi JORDI dan SLAMET (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu); 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver seri V5 ukuran 21 inci, tanpa ijin saksi TRI

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA FIRDAUS dan saksi R.R. PANGESTUTI HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI;

- Bahwa akibat perbuatan anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO), mengakibatkan saksi TRI ANANDA FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan saksi R.R. PANGESTUTI HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus rupiah)

-----Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan Ayat 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Nama : **TRI ANANDA FIRDAUS**, Mojokerto, 25 Mei 1995, Laki-laki, Mahasiswa, Indonesia, SMA, Jalan Halmahera No.40/42 Denpasar, pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekitar pukul 03.39 Wita bertempat dikos-kosan Jalan Halmahera No.40/42 Denpasar telah diambil barang berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu)
 - 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver seri V5 ukuran 21 inci yang merupakan milik saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak **TERDAKWA ANAK**;
 - Bahwa pada awalnya saksi terbangun sekitar pukul 03.00 wita dan mendengar suara dari jendela kamar saksi di lantai dua kamar kos-kosan yang mana pada saat itu jendela kamar saksi dalam keadaan terbuka dan pintu kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, pada saat itu saksi terbangun dan melihat ada kaki seseorang yang keluar dari jendela kamar saksi, kemudian saksi keluar kamar dan berteriak **maling-maling** dan dari lantai dua saksi melihat kebawah ada

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



seorang laki-laki yang membawa barang-barang saksi tersebut lari ke pintu gerbang dan diluar rumah kos sudah ada dua orang laki-laki yang menunggu diatas sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya laki-laki yang mengambil barang saksi tersebut sampai kesepeda motor dan lari ke arah timur kos-kosan saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus rupiah)

2. Nama : **QOMARRUDIN ALS. DIDIN**, Denpasar, 25 Mei 1990, Indonesia, Islam, Laki-laki, Karyawan Swasta, Laki-laki, Jalan Mandala Sari No.6, Br. Link. Mandala Sari. Sari, Kel. Dangin Puri Kelod, Kec. Denpasar timur Kota Denpasar. Dsn Mandala, bahwa pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal saksi JORDI NDAMU NAMU Als. JORDI;
- Bahwa saksi pernah ditawari membeli 1(satu) unit Handphone merk Zenfone type ZC553KL warna white gold seharga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus rupiah);
- Bahwa 1(satu) unit Handphone merk Zenfone type ZC553KL warna white gold seharga Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus rupiah) tersebut sudah saksi jual seharga Rp.1.400.000,- kepada seseorang yang saksi pasarkan lewat facebook yang mana nama dan alamat yang membeli saksi tidak tahu karena sudah lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Handphone yang ditawarkan saksi JORDI adalah hasil curian;
- Bahwa saksi menyerahkan uang hasil penjualan Handphone sebesar Rp.700.000,- kepada Penyidik.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama **R.R. PANGESTUTI HARDIYANTI, P.G** dan **JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI** keterangan di Berita Acara Penyidikan dibacakan dipersidangan dan atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) melakukan pencurian pada tanggal 24 april 2017 disebuah kos-kosan diJalan Halmahera No.40.42 Denpasar;
- Bahwa barang yang Anak ambil adalah : Sebuah HP merk Asus warna putih, sebuah Laptop Warna Silver merk ACER, dan sebuah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 April 2017 sehabis saksi menonton terktrekan liar di jalan mahendradata Denpasar kemudian dalam perjalanan di jalan Mahendradata Saksi kencing dan Anak WAHYU mengatakan bahwa ada kos-kosan yang tidak dikunci kemudian saksi bersama Anak WAHYU masuk kekos-kosan tersebut kemudian SLAMET menunggu disebelah motornya dipinggir jalan, sesampainya dikos saksi melihat Anak WAHYU sudah memegang pintu jendela dan membukanya kemudian Anak WAHYU mengatakan ambil HP dan Laptop kemudian saksi mengambil HP dan Laptop dan diserahkan kepada Wahyu kemudian setelah itu saksi melihat ada dompet warna coklat ada didalam kamar tepatnya diatas meja dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar mengambil dompet coklat dengan jendela yang masih dipegangi oleh Wahyu;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut dibagi antara Anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) dan sisanya dipakai untuk membeli makan;
- Bahwa Anak mengambil Sebuah HP merk Asus warna putih, sebuah Laptop Warna Silver merk ACER, dan sebuah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), tanpa seijin saksi TRI ANANDA FIRDAUS dan saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI ;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi TRI ANANDA FIRDAUS adalah sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :- 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver;
- Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) melakukan pencurian pada tanggal 24 april 2017 disebuah kos-kosan diJalan Halmahera No.40.42 Denpasar;
- Bahwa benar barang yang Anak ambil adalah : Sebuah HP merk Asus warna putih, sebuah Laptop Warna Silver merk ACER, dan sebuah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2017 sehabis saksi menonton terktrekan liar di jalan mahendradata Denpasar kemudian dalam perjalanan di jalan Mahendradata Saksi kencing dan Anak WAHYU mengatakan bahwa ada kos-kosan yang tidak dikunci kemudian saksi bersama Anak WAHYU masuk kekos-kosan tersebut kemudian SLAMET menunggu disebelah motornya dipinggir jalan, sesampainya dikos saksi melihat Anak WAHYU sudah memegang pintu jendela dan membukanya kemudian Anak WAHYU mengatakan ambil HP dan Laptop kemudian saksi mengambil HP dan Laptop dan diserahkan kepada Wahyu kemudian setelah itu saksi melihat ada dompet warna coklat ada didalam kamar tepatnya diatas meja dan setelah itu saksi masuk kedalam kamar mengambil dompet coklat dengan jendela yang masih dipegangi oleh Wahyu;
- Bahwa benar hasil dari pencurian tersebut dibagi antara Anak TERDAKWA ANAK, SAKSI JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI dan SLAMET (DPO) dan sisanya dipakai untuk membeli makan;
- Bahwa benar Anak mengambil Sebuah HP merk Asus warna putih, sebuah Laptop Warna Silver merk ACER, dan sebuah dompet berisikan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), tanpa seijin saksi TRI ANANDA FIRDAUS dan saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI ;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi TRI ANANDA FIRDAUS adalah sekitar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) sedangkan saksi R.R. PANGESTU HARDIYANTI PUTRI NING GUSTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, sesuai dengan dakwaan Jaksa penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ayat (2) KUHP Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan Anak sendiri, telah terbukti bahwa TERDAKWA ANAK adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu

Pada hari Senin tanggal 24 April 2017 diJalan Halmahera No.40.42 Denpasar disebuah kos-kosan,

Anak TERDAKWA ANAK bersama sama dengan saksi JORDI dan SLAMET (DPO) mengambil barang berupa : 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu);

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi JORDI dan SLAMET (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) adalah milik saksi Tri Ananda Firdaus dan R.R. Pangestuti H.P.G atau milik orang lain selain ia Anak.

Ad.4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi JORDI dan SLAMET (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi Tri Ananda dan saksi R.R. Pangestuti H.P.G;

Ad.5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK bersama-sama dengan saksi JORDI dan SLAMET (DPO) dengan mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) tanpa seijin dari yang berhak yaitu saksi Tri Ananda dan saksi R.R. Pangestuti H.P.G, pada pukul 03.00 Wita dengan cara masuk melalui jendela kamar kos-kosan saksi TRI ANANDA yang tidak terkunci.

Ad.6 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa Anak TERDAKWA ANAK mengambil 1 (satu) buah HP merk Asus Zenphone 3 warna putih silver, no imei 352112082197309 dan 3521120821977317 dengan nomor kartu 083849040449; 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi KTP, Sim C, ATM Mandiri, Kartu Mahasiswa atas nama TRI ANANDA FIRDAUS dan uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu)bersama-sama dengan saksi JORDI dan Saksi SLAMET (DPO).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ayat (2) KUHP diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3,4 dan Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Menjatuhkan Pidana terhadap diri Anak dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan.
- Menyatakan Anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver;
 - Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

digunakan dalam perkara lain An. JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI

- Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mohon keringanan hukuman ;-----
2. Terdakwa mau melanjutkan sekolah;-----
3. Tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
4. Terdakwa menyesal atas perbuatan;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan dari petugas pelayan masyarakat yang pada pokoknya sebagai berikut agar terdakwa diberikan pidana latihan kerja di Lembaga Pelayan masyarakat yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan umur anak, dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan demi kepentingan terbaik untuk anak; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat

Yang meringankan :

- Anak menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan dari diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan serta hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan;---

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah laptop merk acer warna silver;
 - Uang sebesar Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).digunakan dalam perkara lain An. JORDI NDAMU NAMU ALS. JORDI
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I GUSTI AYU PUTU MIRAH AWANTARA, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial Provinsi Bali, serta Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE WISNAWA, SH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 34 /Pid.Sus-Anak/ 2017/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps